

중소벤처기업부 정보공개지침

제정 2018. 2. 21. 중소기업부 훈령 제25호
개정 2019. 12. 10. 중소기업부 훈령 제54호
개정 2023. 6. 15. 중소기업부 훈령 제135호

제1장 총 칙

제1조(목적) 이 지침은 "공공기관의 정보공개에 관한 법률, 동법 시행령 및 시행규칙"(이하 "정보공개법령"이라 한다)에 의거 중소기업부의 행정정보를 공개하는 데 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(정보공개책임관) 중소기업부장관은 운영지원과장을 정보공개책임관으로 지정하여 정보공개 관련 업무를 총괄·조정하도록 한다.

제3조(정보공개 적용범위) 중소기업부와 그 소속기관이 보유·관리하는 정보에 한한다.

제4조(정보공개활성화를 위한 조치 등) ①중소기업부장관은 정보공개제도의 활성화를 위하여 소속공무원에게 정보공개교육을 연1회 이상 실시하여야 하며, 정보공개책임관은 정보공개제도의 운영실태를 확인 점검하여야 한다.

②중소기업부장관은 정보공개가 체계적으로 이루어질 수 있도록 홈페이지 등 관련 시스템을 구축·정비하여야 한다.

③중소기업부장관은 법 제24조제3항 및 제4항에 따른 시정요구를 받은 때에는 정보공개처리실태의 개선 권고에 대한 이행계획을 세우고 조치결과를 확인·점검하여야 한다.

제2장 행정정보의 공표

제5조(사전공표 대상정보) 중소기업부장관은 청구인의 청구가 없더라도 다음 각호의 1에 해당하는 정보는 이를 정례적으로 공개한다.

1. 국민생활에 중대한 영향을 미치는 주요정책에 관한 정보
2. 대규모 예산(100억원이상)이 투입되는 주요사업에 관한 정보
3. 주요 업무보고, 주요업무계획·실적에 관한 정보
4. 업무추진비 집행내역. 다만, 개인을 식별할 수 있는 정보를 제외한다.
5. 국민의 행정감시를 위해 필요한 각종 평가결과·통계자료 등의 정보
6. 기타 행정안내에 관한 정보

제6조(공표방법) 생산되는 공표대상정보는 형식이나 수량 등에 따라 중소기업부 홈페이지에 게재하거나, 브리핑이나 보도자료 등의 방법으로 공개토록 하며, 불가피한 경우에는 사본 등의 형태로 공개한다.

제7조(공표부서) 행정정보의 공표는 그 사무를 처리하는 해당부서에서 수행하되, 처리부서가 불명확하거나 여러 부서가 관련되어 있는 경우에는 정보공개책임관이 공표부서를 지정한다.

제8조(타기관생산보유문서) 중소기업부가 보유하고 있는 문서 중 타기관이 생산한 문서에 대하여는 원칙적으로 해당기관의 정보공개 기준에 따른다.

제9조(정보목록의 작성·비치) ①중소벤처기업부장관은 생산된 정보에 대해 정보의 제목, 생산일자, 담당부서 및 담당자, 공개여부를 포함한 정보목록을 작성하여 매월 인터넷 홈페이지를 통하여 공개하여야 한다.

②중소벤처기업부장관은 정보공개가 신속하고 원활하게 수행될 수 있도록 정보공개 장소의 확보 등 공개에 필요한 시설을 갖추어야 한다.

제10조(비공개대상정보의 세부기준) ①공공기관의 정보공개에 관한 법률 제9조제1항에 따른 중소기업부(지방청 포함) 비공개 대상 정보의 세부기준은 제2조에 의한 정보공개책임관이 별도로 정하고 주기적으로 점검을 하여야 한다. 다만, 국립공고는 교육행정의 특수성을 반영하여 해당 학교 행정실장이 비공개 대상정보의 세부기준을 별도로 정하여 운영한다.

②중소벤처기업부장관은 공개청구된 정보가 제1항에 포함된 부분과 공개가 가능한 부분이 혼합되어 있는 경우에는 공개청구의 취지에 어긋나지 않는 범위 안에서 두 부분을 분리할 수 있으면 제1항 각 호에 해당하는 부분을 제외하고 공개하여야 한다.

제3장 정보공개심의회 설치·운영

제11조(정보공개심의회 기능) 공공기관의 정보공개에 관한 법률 제12조와 동법 시행령 제11조에 의거 다음 각호의 사항을 심의하기 위하여 중소기업부 정보공개심의회(이하 "심의회"라 한다)를 설치·운영한다.

1. 정보공개처리부서의 장(직제상 최소단위 기구를 말한다)이 정보의 공개 여부를 결정하기 곤란한 사항

2. 정보공개법 제18조 및 제21조제2항에 따른 이의신청. 다만, 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 이의신청은 제외한다.

가. 공공기관의 비공개 결정 또는 부분 공개 결정에 대하여 같은 내용으로 2회 이상 반복하여 제기된 이의신청

나. 청구인이 정보공개법 제18조제1항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

다. 제3자가 정보공개법 제21조제2항에 따른 기간이 지난 후에 한 이의신청

라. 청구인의 요구대로 공개 결정을 할 경우

3. 기타 정보공개제도운영에 필요한 사항

제12조(구성) ①중소벤처기업부 본부에 두는 심의회는 운영지원과장을 위원장으로 하고, 위원장을 포함하여 6인의 위원으로 구성한다.

②심의회는 위원장을 제외한 위원은 고객정보화담당관 및 우리부 업무 또는 정보공개 업무에 관한 지식을 가진 외부전문가 4인으로 한다.

③소속기관에 두는 심의회는 해당 기관운영 총괄부서장을 위원장으로 하고, 각과장을 당연직위원으로 하며, 우리부의 업무 또는 정보공개의 업무에 관한 지식을 가진 외부전문가 4인을 정보공개심의회 위원으로 위촉하여야 한다.

④직제개편 등으로 인하여 당연직 위원의 직위가 변동되었을 때에는 그 업무가 이관된 관계과장이 위원직을 승계하며, 위촉된 외부전문가의 임기는 2년으로 하고 1차에 한하여 연임할 수 있다.

제13조(위원장의 직무) ①위원장은 심의회를 대표하며 심의회를 운영을 통할한다.

②유고시에는 위원 중 중소기업부 직제순에 따라 그 직무를 대

행한다.

제14조(심의요청) ①정보공개처리부서의 장은 제11조제1호 및 제2호에 해당하는 사항에 대하여는 별지 제1호 서식에 의거 심의회에 심의를 요청하여야 한다.

②위원장은 심의를 요청받은 날로부터 3일 이내에 별지 제2호 서식에 의거 심의회에 부의하여야 한다.

제15조(회의) ①위원장은 심의회를 소집하며 그 의장이 된다.

②심의회의 회의는 위원장이 필요하다고 인정하거나 정보공개처리부서의 장이 요청할 경우 이를 소집한다. 다만 소집이 곤란하거나 긴급을 요하는 경우에는 서면결의로 할 수 있다.

③위원장이 필요하다고 인정할 경우에는 관계 실무담당자를 회의에 참석시킬 수 있다.

④심의회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

제16조(기타) 공무원이 아닌 위원에 대하여는 예산의 범위 안에서 수당·여비 기타 필요한 경비를 지급할 수 있다.

제4장 정보공개결정 통보 및 방법

제17조(정보공개청구서의 접수 등) ①정보공개청구서는 운영지원과에서 접수하고, 접수 즉시 청구인에게 접수증을 교부한다. 다만, 다음 각호의 1에 해당하면 청구인이 요청하는 경우를 제외하고는 접수증을 교부하지 않는다.

1. 즉시 또는 구술처리가 가능한 정보공개청구서를 접수한 때

2. 우편·모사전송 또는 정보통신망에 의하여 정보공개청구서를 접수한 때

②운영지원과는 청구된 내용을 소관부서에 지체없이 배부하여야 하며, 이 경우 처리주체는 원칙적으로 당해 본부 및 소속기관의 접수부서가 된다.

③운영지원과는 정보공개청구에 대한 처리상황·결과 등 관련사항을 정보공개처리대장에 기록·유지하여야 한다.

④소속기관은 기관운영 총괄부서에서 위 각 조항의 업무를 처리한다.

제18조(정보공개여부의 결정) ①정보공개를 청구받은 부서는 청구받은 날부터 10일 이내에 청구내용, 관련법령 등을 종합적으로 검토하여 공개여부를 결정하여야 한다.

②부득이한 사유로 제1항에서 정한 기간 내에 공개여부를 결정할 수 없을 때에는 그 기간의 만료일 다음날부터 기산하여 10일의 범위 내에서 공개여부 결정기간을 연장할 수 있다. 이 경우 연장이유를 청구인에게 지체없이 서면으로 통지하여야 한다.

③정보공개를 청구받은 부서는 공개청구된 공개대상정보의 전부 또는 일부가 제3자와 관련이 있다고 인정되면 그 사실을 제3자에게 지체없이 통지하여야 하며, 필요한 경우에는 그의 의견을 청취할 수 있다.

④정보공개를 청구받은 부서는 대상정보를 비공개 결정 또는 비공개 결정에 대한 이의신청을 결정할 때에는, 정보공개책임관과 협의를 거쳐야 한다.

⑤다른 공공기관이 보유·관리하는 정보의 공개청구를 받으면 지체없이 이를 소관기관으로 이송하여야 하며, 이송을 한 경우 지체없이 소관기관 및 이송사유 등을 명시하여 청구인에게 문서로 통지하

여야 한다.

제19조(정보공개여부결정의 통지) ①제18조의 규정에 따라 정보의 공개를 결정한 때에는 지체없이 공개를 결정한 날부터 10일 이내의 범위에서 공개일시·공개장소 등을 명시하여 청구인에게 통지하여야 한다.

②제18조의 규정에 따라 정보의 비공개를 결정하면 그 사실을 청구인에게 지체없이 문서로 통지하여야 하며, 이 경우 비공개이유·불복방법 및 구제절차를 구체적으로 명시하여야 한다.

제20조(공개방법) ①청구에 의한 정보의 공개는 지정된 일시 및 장소에서 열람·시청 하게 하거나 사본·복제물의 교부 등에 의한다.

②정보를 공개함에 있어 당해 정보의 원본이 오염 또는 훼손될 우려가 있거나 그밖에 상당한 이유가 있다고 인정되면 당해 정보의 사본 등을 공개할 수 있다.

③청구인이 다수이거나 행정기관이 정례적으로 또는 수시로 공표하는 행정정보는 인터넷을 통하여 공개할 수 있다.

④공개 청구된 양이 과다하여 정상적인 업무수행에 현저한 지장을 초래할 우려가 있으면 일정기간별로 나누어 교부하거나 열람과 병행하여 교부할 수 있다.

제21조(수수료) 정보공개시 징수하는 수수료 금액은 정보공개법령에 규정된 수수료를 적용하되, 이미 작성된 자료 또는 소량의 정보로써 정보통신망에 의하여 전자적 형태로 제공되는 등 업무부담이 경미한 정보제공은 수수료를 면제할 수 있다.

제22조(보칙) ①중소벤처기업부 소속기관의 장은 정보목록의 작성, 정

보공개교육, 홈페이지구축, 비공개 대상정보의 세부기준 등 행정정보공개와 관련해서 이 지침을 준용하되, 필요한 경우에는 자체 실정에 맞는 세부기준을 따로 정하여 시행할 수 있다.

②중소벤처기업부장관은 소관 공공기관에 대하여 정보공개에 관한 의견을 제시하거나 정보공개운영실태(별지 제3호 서식)를 지도·점검할 수 있다.

제23조(재검토기한) 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 이 훈령에 대하여 2018년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부 칙

제1조(시행일) 이 지침은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 중소기업청 행정정보공개지침(중소기업청 고시 제2013-45호)는 폐지한다.

(별지 제1호 서식)

정보공개심의 요청서

접수일자		접수번호	
청 구 인	성명:	주 소	
건 명			
주요내용			
심의요청 사 유			
기 타 (참고자료)	○ 정보공개청구서 ○ 의견청취서등		

위와 같이 정보공개심의를 요청합니다.

20 . . .

실 · 국
과장
(서명)

정보공개심의회의위원장 귀하

(별지 제2호 서식)

정보공개심의회

공공기관의정보공개에관한법률 제12조의 규정에 의거 다음 사항을 부의함.

[illegible]

(별지 제3호 서식)

정보공개운영실태

1. 정보공개창구 설치현황

기관명	설치개소	문 서 과	민 원 실	자 료 실	기 타

2. 공개청구 및 처리현황

가. 총 괄

청구건수	처 리 현 황				미 결 정 (계류중)	기 타 (취하등)
	소 계	전부공개	부분공개	비공개		

나. 청구방법별 현황

청구건수	직접출석	우 편	모사전송	정보통신망

다. 공개방법별 현황

청구 건수	공 개 형 태						교 부 방 법					
	소계	열람· 시청	사본· 출력물	전자 파일	복제· 인화물	기타	소계	직접 방문	우편	모사 전송	전자 우편	기타

라. 공개여부 결정기간별 현황

계	당일(즉시)	3일 이내	5일 이내	10일 이내	20일 이내	20일 초과

3. 처리현황 목록

일련 번호	청 구 사 항		결 정 내 용					처 리 사 항		비고
	정 보 내 용	공개 형태	담당 부서	결정 구분	공개내용	비공개(부분공개) 내용 및 사유	결정 통지 일자	공개 일자	공개 방법	

※정보공개처리대장 사본으로 처리현황목록을 갈음할 수 있습니다.

4. 비공개(부분공개) 사유별 현황

청구 건수	법령상 비밀·비 공개(법 제9조제1 항제1호)	국방 등 국익침해 (제2호)	국민의 생명 등 공익침해 (제3호)	재판관련 정보 등 (제4호)	공정한 업무수행 지장 등 (제5호)	개인사생 활 침해 (제6호)	법인 등 영업상 비밀침해 (제7호)	특정인의 이익·불 이익 (제8호)	기 타 (부존재 등)

5. 불복신청 및 처리현황

가. 총 괄

이 의 신 청				행 정 심 판				행 정 소 송					
신청 건수	처 리 결 과			청구 건수	계류 중	심 판 결 과			제기 건수	계류 중	판 결 결 과		
	취하· 각하	기각	인용			취하· 각하	기각	인용			취하· 각하	기각	인용

나. 이의신청 처리현황

일련 번호	사건명	처리일	청구인	피청구인	주문 내용	신청취지	이 유 (처리결과요지)

※이의신청처리대장 사본으로 처리현황목록을 갈음할 수 있습니다.

다. 행정심판 결과현황

일련 번호	사건명	의결 (재결)일	청구인	피청구인	주문 내용	청구취지	이 유 (심판결과요지)

라. 행정소송 판결현황

일련 번호	사건명	판결일	원 고	피 고	주문 내용	청구취지	이 유 (판결요지)

6. 정보공개제도 개선사항

제 목	문 제 점	개 선 사 항

210mm×297mm(일반용지60g/m²(재활용품))